



የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የአፋር ክልል ዲንካራ ጋዜጣ AFAR REGION DINKARA GAZETA

12ኛ ዓመት ቁጥር 94

ሠመራ የካቲት 2008 ዓ.ም

በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት
ምክር ቤት አባላት

12th Year No. 94

Semera Feb, 2016

**Qafár Agattinah rakaakayih doolatak
shariiqa cokmih buxaaxih soltima
maqarroosoonuh yewqe kuktihi ixxima
94/ 2008 I.L.L**

Yiysiiseenih yanin Qafar agattinah rakaakayih doolát madqak maasayya 33 lani maasayyak 5rakaabo abak rihimiiy, cankaa kee daalá garal uguta madqâ caaggiida wagitaamak, diinii kee qaadâ madqooqiit yackumeenim duudmatm kinnuk;

Rakaakay madqa faaticiseemik naharal taamal sugteeh, doolát mamaxxagal luk sugen diinii kee qaadâ cokimih xagoora keenih yecen mamaxxaga rakibo abak, qusba gurrall xissiimoonu duudaanam, yiysiiseenih yanin, rakaakay madqak maasayyak 65 gubal waneenism kinnuk; ta diinii kee qaadâ cokmih xagoorah addat hebeltah maysaasâ milaagu kah abekal elle sugte gural 50 liggiidak amo yakke waktih taamâ bagul akah sugennah aben shariiqa cokmih buxaaxih soltima qusba gurrall maqarroysak xisaanam faxximak maacissem tekkeemih sabbatah;

Qafâ agattinah rakaakayih doolát yiysiiseenih yeyyeeqen Qafâr agattinah rakaakayih doolátak madqâ maasayya 47/3/a/wano rakiibobak tahaak ciggiila kukta yeyyeeqeh yan.

የአንዱ ዋጋ 15.50
Unit price

**የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሽሪዓ
ፍርድ ቤቶችን አቋም ለማጠናከር የወጣ
አዋጅ ቁጥር 94/2008ዓ.ም፡**

በተሻሻለው የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሕገ መንግስት አንቀጽ 33 ንዑስ አንቀጽ 5 መሰረት የጋብቻ የግልና የቤተሰብ መብት ላይ የሚነሱ የህግ ጉዳዮችን በሚመለከት በሐይማኖታዊና ባህላዊ ሀገች መዳኘት የሚቻል በመሆኑ፡

የክልሉ ሕገ-መንግስት ከመጽደቁ አስቀድሞ በሥራ ላይ የነበሩና በመንግስት ዕውቅና የነበራቸው ኃይማኖታዊና ባሕላዊ የፍርድ አካላት በተሰጣቸው ዕውቅና መሠረት በአዲስ መልክ ሊደራጁ እንደሚችሉ በተሻሻለው የክልሉ ሕገ-መንግስት አንቀጽ 65 ስር የተደነገገ በመሆኑ፤ ከእነዚህ ኃይማኖታዊና ባህላዊ የፍርድ አካላት ውስጥ አንዳችም የማሻሻያ ለውጥ ሳይደረግላቸው ባለብት ሁኔታ ከግማሽ ምዕተ አመት በላይ በሥራ ላይ እንዲቆዩ የተደረጉትን የሽሪዓ ፍ/ቤቶች አቋም በአዲስ መልክ አጠናክሮ ማደራጀት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፡

የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት ተሻሽሎ በወጣው የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሕገ መንግስት አንቀጽ 47/3/ሀ/ ድንጋጌ መሰረት የሚከተለውን አዋጅ አውጥቷል፡፡

Inik heele exxa

AmÔ ladi

1.Ux amÔ tabu

Ta kukti “Qafâr agattinah rakaakyih doolatak shariiqâ cokmih buxaaxi Maqarroosoonuh yewqe kuktih ixxima 94 /2008 I.L.L axcuk galab akak xagaanam xiqqintah.

2.Maqnisso

Ta kuktih addat;

1.“Shariiqâ” kak iyyaanam islam madqa iyyaanama.

2.“Sangerrâ shariiqâ cokmih buxa” iyyaanam rakaakay caddol solta cokmih buxa kinnuk, fayyale shariiqâ cokmih buxal margaqa geyte caagiida qagfaxitil ken fan taturta waqdi wagitak ellecabÔ maragaqa yace shariiqâ comih buxa.

3.“fayya le shariiqh cokmih buxa” iyyaanam daqâr shariiqâ cokmih buxaaxil tumbulluye caagiida qagfaxiyil yableemih abbootan leeh, dagâr shariiqâ cokmih buxah abbootanak daga raqta caagiida saanah arcibisa xagara yaanama.

4.“Daqâr shariiqâ cokmih buxa”Iyyaanam rakaakayal doorimte daqoorih addal sugteeh, hinnay kaadu solte shariiqâ cokmih buxaaxi.

5. .”Awdâ shariiqâ cokmih buxaaxi” iyyaanam, rakaakayal doorimte daqoorih Addal sugteeh, wonna hinnay kaadu solte shariiqâ cokmih buxaaxi iyyaanama.

ክፍል አንድ

ጠቅላላ

1. አጭር ርዕስ

ይህ አዋጅ «የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሽሪክ ፍርድ ቤቶችን ለማጠናከር የወጣ አዋጅ ቁጥር 94 /2008 ዓ/ም» ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

2. ትርጓሜ

በዚህ አዋጅ ውስጥ፡-

1. « ሽሪካ » ማለት የእስልምና ህግ ማለት ነው፡፡
2. « የጠቅላይ ሽሪካ ፍርድ ቤት» ማለት በክልል ደረጃ የሚቋቋም ሆኖ ከከፍተኛ የሽሪካ ፍርድ ቤት ውሳኔ ያገኙትን ክርክሮች በይግባኝ አይቶ የሚወስን የመጨረሻው የሽሪካ ፍርድ ቤት ነው፡፡
3. «ከፍተኛ ሽሪካ ፍርድ ቤት» ማለት በወረዳ ሽሪካ ፍርድ ቤቶች የታዩ ጉዳዮችን በይግባኝ የማየት ስልጣን ያለውና ከወረዳ ሽሪካ ፍርድ ቤት ስልጣን በላይ የሆኑ ጉዳዮችን በቀጥታ የሚያስተናግድ ማለት ነው፡፡
4. «ወረዳ ሽሪካ ፍርድ ቤት» ማለት በክልሉ የተመረጡ ወረዳዎች ውስጥ የነበሩና የሚቋቋሙ ሽሪካ ፍ/ቤቶች ናቸው፡፡
5. «ቀበሌ ሽሪካ ፍርድ ቤት» ማለት በክልሉ የተመረጡ ቀበሌዎች ውስጥ የነበሩና የሚቋቋሙ ሽሪካ ፍ/ቤቶች ናቸው፡፡

6."Qhaadi" iyyaanam shariiqa cokmih buxaaxih addal faxe caddol reedeh taamita garkuré.

7."Giftole pirezidaana" iyyaanam rakaakayak dagaraaqa shariiqa cokmih buxah amol yani akkiyy, kobxisa qhaadi kinni.

8."Ciggiila pirezidaana" iyyaanam pirezidaán le katuk kaa fan miracsinta caaglidal taamitaah, pirezidaan ane sinni waqla kaa ciggiilak taamita qhaadi.

9. "Seecintitte" iyyaanam fayya le shariiqa cokmih buxaay, daqar kee awda shariiqa

Cokmih buxah saqolti akkuk isinni cokmih buxaaxih taama miraacissa Qhaditte Iyyaanama.

10."kali reedoonu" iyyaanam madqa qakkaloysittee kee registraaritte. duddi ku/abeenitiyy w.w

11." Gaaboyna" iyyaanam rakaakay shariiqa cokmih buxaaxik xiinissô gaaboyna.

12." Miglisi" iyyaanam Qafar agattinoh rakaakayih doolatih miglisi iyyaanama.

13."waqhfi iyyaanam amlammime sinniih, milaagime sinni, acwah gurrall geytimta iko

14." shariiqa cokmih buxaaaxi kak iyyaanam awdaay, daqaaraay, fayyaa kee sangerra shariiqa cokmih buxaaaxi iyyaanama.

15."Meqembar siiratwah madqooqi iyyaanam 1957ih tewqe meqembar siiratwah madqaa kee kaa yaysiisoonuh kulli waktil tewqeeh foocafan tawqu waytam osissa

6. « ቃዲ » ማለት በሸሪክ ፍርድ ቤቶች ውስጥ በየትኛውም ደረጃ ተሸጥ የሚሰራ ዳኛ ነው።

7. «ዋና ፕሬዝዳንት» ማለት የክልሉ ጠቅላይ ሸሪክ ፍርድ ቤት የበላይ ወይም ሰብሳቢ ቃዲ ነው።

8. « ምክትል ፕሬዝዳንት » ማለት ፕሬዝዳንቱ የሚመራለትን ጉዳዮች የሚሰራና ፕሬዝዳንቱ በሌሉ ጊዜ ተክቶ የሚሰራ ቃዲ ነው።

9. « ተጠሪዎች » ማለት የከፍተኛ የወረዳና ሸሪክ ፍርድ ቤት ኃላፊዎች ሆነው የፍርድ ቤቶቻቸውን ስራ የሚመሩ ቃዲዎች ናቸው።

10. « ሌሎች ተሟላዮች » ማለት የሀገር አማካሪዎችና ፊደስተራሮች ናቸው።

11. « ጉባኤ » ማለት የክልሉ የሸሪዓ ፍ/ቤቶች አስተዳደር ጉባኤ ነው።

12. « ምክር ቤት » ማለት የአፋር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት ነው።

13. «ወቅፍ» ማለት የማይሸጥ የማይለወጥ በስጦታ መልክ የሚገኝ ንብረት ነው

14. « ሸሪክ ፍርድ ቤቶች » ማለት የቀበሌ ፣ የወረዳ፣ የከፍተኛና የጠቅላይ ሸሪክ ፍርድ ቤቶች ናቸው።

15. « የፍትሃ ብሔር ስነ-ሥርዓት ህጎች » ማለት በ1957 የወጣውን የፍትሃ ብሔር ሥነ-ሥርዓት ሕግና እርሱን ለማሻሻል በየጊዜው የወጡና ወደፊትም የሚወጡትን ይጨምራል።

3.Nado baxxaqqa

Ta kuktal lab nadol baxxaqsimtem inkih
saynado wagittam akkele

4.Shariiqa cokmih buxaaxih soltimaa kee xisneena

Seecimiini rakaakay shariiqa cokmih
buxxaaxih xiinnisoh gaaboyna akak
tekke;

- 1 A.sangarrâ shariiqa cokmih buxa
- 2 B.Fayya le shariiqa cokmih buxa
- 3 C.Daqar shariiqa cokmih buxa
- 4 D. magalâ xiinnisoh shariiqa cokmih
buxa
- 5 E.Awdâ shariiqa cokmih buxa solteh tan

Nammey heele exxa

Shariiqa cokmih Buxxaaxi sittâ luk
lon garkuriyyi abbootana

5.Rakiibo

1.shariiqa cokmih buxaaxi ciggilta
caagiidal sittâ luk aban garkuriyyi
abbootan aallelon.

a) Akkinnaanah rihimiiy, cabtiiy iko
kurtanee kee qukto margaqal abluge
wayteh tan alaaqa wagsiisak ken yaynabe
maraa kee daala ramadiinol uguta
cagiidal essero kataase rihim/islaaaminnâ
diinih siira rakiibo abak yekkeh yenik

b) Waqhfiiy, acawaay, nagra akke kee
hinnay kaadu farrim wagitta caagiida
nagaren num aw acwa yecce num hinnay
kaadu farrim abe num muslimtu
akkiiy, rabe waqala muslimtuh rabi
yekkek.

3. የጾታ አገላለጽ

በዚህ አዋጅ ውስጥ በወንድ ጾታ የተገለፀ
ሁሉ ለሴት ጾታም የሚመለከት ይሆናል፡፡

4. የሽሪላ ፍርድ ቤቶች መቋቋም ና አደረጃጀት

ተጠሪነታቸው ለክልሉ የሽሪላ ፍ/ቤቶች
አስተዳደር ጉባኤ የሆኑ፤

ሀ. የጠቅላይ ሽሪላ ፍርድ ቤት

ለ. የከፍተኛ ሽሪላ ፍርድ ቤት

ሐ. የወረዳ ሽሪላ ፍርድ ቤት

መ. የቀበሌ ሽሪላ ፍ/ቤት ተቋቁመዋል፡፡

ክፍል ሁለት

ስለ ሽሪላ ፍርድ ቤቶች የወል የዳኝነት ስልጣን

5 .መሰረት

የሽሪላ ፍርድ ቤቶች በሚከተሉት
ጉዳዮች ላይ የወል የዳኝነት ስልጣን
ይኖራቸዋል፡፡

ሀ ማናቸውም የጋብቻ፣ የፍች የንብረት
ከፍፍልና የቀለብ አወሰሰን፣ አካለ መጠን
ላልደረሱ ሀጻናት ሞግዚትነት እና
በቤተሰብ ዝምድና ላይ የሚነሱ ጉዳዮችን
አስመልክቶ ጥያቄ ያስከተለው ጋብቻ
በእስልምና ሐይማኖት ስርአት መሰረት
የተፈጸመ የሆነ እንደሆነ፤

ለ የወቅፍ፣ ስጦታ፣ የውርስ ወይም የኑዛዜ
ጉዳዮችን በሚመለከት አውራሽ ወይም
ስጦታ አድራጊው ወይም ተናዛዥ
ሙስሊም የሆነ እንደሆነ ወይም ሚቹ
በሞተበት ሰዓት ሙስሊም ሆኖ የሞተ
እንደሆነ፤

c)Ta massayyak lani massayyak 1 warak
(a) Kee (b) baxxaqisen caagiidal
xayyoowa malikatitteh baxaysit(kissara)
elle yargiqen inna wagittaamal sitta luk
yackumeeniimih abbootan lon.

6.Idnisiino wagittama.

1. Caagid leela isinni caagid
rakaakayak,bica allinnaanih shariiqa
cokmih buxal keenih akah yablen innah
abbatiinu loonum diggoosoonuh,sittin
wayak ugut yekkeh yan madqal qokol le
angaaraw elle xayyoowem, makko le
shariiqa madqah wano rakiibo abak
kinnim,aw wonna hinnay caagid
qagfaxitih yamballayuh xayyooweh yan
ka tekkek,woo qag foxit akak ugute
qimbo margaqa elle tiggiriqqem aki
caddol mugaaqisen shariiqa cokmih buxa
kinnim yasmitenim faxximta

2. Ta massayyak lani massayyak inik elle
yaninnal anuk,caagid leelak tiik teeni
sittin wayak ugut yekke madqal qokole le
angaaraw naharal elle qimbisime shariiqa
madqah wano rakiibo abak kah
yambulluyennah idniseena (labbateena)
akke waam caagid elle xayyoowa cokmi
gexsay qimbisak naharal xayyowwa
iyyeh cokmi buxa yaysixxigem kaal tan

③ sittin way fanat akak yan marak tiik
? teeni shariiqa cokmih buxal xayyoowe
shariiqa madqah wano rakibo abak kah
yambulluyennah idniseena akke sinnim
yisixxigek,caagid elle xayyoowe shariiqa
cokmih buxa,sittin way fanat akak yan
marak ken caagid abbootan le rakakayal
madabak yan cokmih buxa fan
xayyoosak margaqa kah geyannah
tatrusele.

ሐ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1
በፌዴራል/ሀ/ እና/ለ/ በተገለጹት ጉዳዮች ላይ
በሚቀርቡ ክሶች ኪሳራ መወሰንን
በተመለከተ፤

6. ስለ ፈቃደኝነት

1. ባለጉዳዮች ጉዳያቸው በክልሉ አግባብ
ባለው የሽሪኣ ፍ/ቤት እንዲታይ
ፈቃደኛ መሆናቸውን ለማረጋገጥ
ለክርክሩ መነሻ የሆነው ህጋዊ
ግንኙነት ቀደም ብሎ የተመሰረተው
አግባብ ባለው ሽሪኣ ህግ ድንጋጌ
መሰረት መሆኑን ወይም ጉዳዩ
በይግባኝ እንዲታይ የቀረበ ከሆነ
ይግባኝ የተነሳበት የመጀመሪያ ውሳኔ
የተወሰነው በሌላ ደረጃ በተሰየመ ሽሪኣ
ፍርድ ቤት መሆኑ መረጋገጥ አለበት፡፡

2. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ አንድ
እንደተጠበቀ ሆኖ ከባለጉዳዮቹ አንዱ
ለክርክሩ መነሻ የሆነው ህጋዊ
ግንኙነት ቀደም በተመሰረተበት
የሽሪኣ ህግ ድንጋጌ መሰረት
እንዲታይ ፈቃደኛ አለመሆኑን ጉዳዩ
የቀረበለት ፍ/ቤት የፍርድ ሂደቱን
ከመጀመሩ በፊት ቀርቦ ለፍ/ቤቱ
ማሳወቅ አለበት፡፡

③ ከተከራካሪ ወገኖች አንዱ በሽሪኣ
ፍ/ቤቱ ቀርቦ ለክርክሩ መነሻ የሆነው
ህጋዊ ግንኙነት ቀደም
በተመሰረተበት የሽሪኣ ህግ ድንጋጌ
መሰረት እንዲታይ ፈቃደኛ
አለመሆኑን ካሳወቀ ጉዳዩ የቀረበለት
የሽሪኣ ፍርድ ቤት ተከራካሪ ወገኖች
ጉዳያቸውን ሥልጣን ላለው የክልሉ
መደበኛ ፍ/ቤት አቅርቦው
እንዲያስወስኑ ያስተላልፋል፡፡

4.Shariiqa cokmih buxak seeceen makko le gurrall gufte num, sittin wayak ugut yekke madqal qoklima angaaraw naharal elle xayyoowe shariiqa madqah wano rakiibo abak kah yambulluyennah idniseena akke waam xayyowwa iyyeh aysixxige week, idniseena kinnim deqsitak caagid usuk elle anesinni rikel ambulluye le

5.Ta massayyak lani massayyak 3 elle yaninnal yanay immay seeceena makko le gurrall guftay immay dudda le sababah naharsi xagnal geytimu duudewek malkeeni/tu akak wan num/margaqa taturtak naharal tan waqlat idniseena akke sinnim xayyoosek,oggol kaak geele,

6.Ta maasayyak lani maasayyak 3 dudda le sabab deqsittam malkeeni/Tu akak waan num/

a)Xayi daalat rabi kaak yekkeemih sababah rooka bagul sugek,

b) Taama sabbatah xer rikel sugek.

c) Gittoyso buxal hinnay kaadu polis gabat axawat sugek,aw biyaakiteh dayli buxal kattaatul sugem geysiisu duudam dibuk xiqtah

7..Shariiqa cokmih buxal mamballayat geytimta caagiida,akkinaanih sababah madabak yan cokmih buxa fanah aw wonna hinnay madabak yan cokmih buxal mamballayat tan caagida shariiqa cokmih buxa fan korisak kah yambulluyennah abaanam maxiiqqimta.

8.Shariiqa cokmih buxal qimbessanih elle cabo margaqa gee caagidil faxe cokmih buxal qusubuk mabloh xayyoosaanam maxiiqqimta.

4. የሽሪዓ ፍርድ ቤት መጥሪያ በአግባቡ የደረሰው ተከራካሪ ወገን ለክርክሩ መነሻ የሆነው ሀጋዊ ግንኙነት ቀድሞ በተመሰረተበት የሽሪአ ህግ ድንጋጌ መሰረት እንዲታይ ፈቃደኛ አለመሆኑን ቀርቦ ካላስታወቀ ፈቃደኛ እንደሆነ ተቆጥሮ ጉዳዩ በሌለበት ይታያል፡፡

5. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 3 የተባለው በኖርም በበቂ ምክንያት በመጀመሪያ ቀጠሮ ሊገኝ ያልቻለ ተከሣሽ ከውሣኔ በፊት ባለው ጊዜ ፈቃደኛ አለመሆኑን ሊያቀርብ ከቻለ ተቀባይነት ይኖረዋል፡፡

6. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 3 በቂ ምክንያት የሚባለው ተከላሽ

ሀ/ በቅርብ የቤተሰብ ሞት ምክንያት ባጋጠመው ሐዘን፤

ለ/ በሥራ ምክንያት ከአካባቢው ርቆ ከቆየ፤

ሐ/ በማረሚያ ቤት ወይም ፖሊስ ጣቢያ ታስሮ ከነበረ ወይም

መ/ ታሞ በህክምና በክትትል ላይ እንደነበረ ማስረዳት ሲችል ብቻ ነው፡፡

7.. በሽሪዓ ፍርድ ቤት መታየት ላይ የሚገኙ ጉዳዮችን በማናቸውም ምክንያት ወደ መደበኛ

ፍርድ ቤት ወይም በመደበኛ ፍርድ ቤት በመታየት ላይ የሚገኙ ጉዳዮችን ወደ ሽሪአ ፍርድ ቤት ተዛውረው እንዲታዩ ማድረግ አይቻልም፡፡

8. በሽሪአ ፍርድ ቤት ተጀምሮ የመጨረሻ ውሣኔ ባገኘ ጉዳይ ላይ በማንኛውም ፍርድ ቤት እንደ አዲስ ክርክር ማቅረብ አይቻልም፡፡

7. Shariiqâ cokmih buxaaxi elle tamittu wayta madqooqi

1. Shariiqâ cokmih buxaaxi abbootan maadu rakiibo abak ken fan xayyowta caagiida, shariiqâ cokmi rakiibo abak gar kurelon.

2. Elle faxximta gurrall shariiqâ cokmih buxaaxi, yabbixen caagiida makko le gurrall miraacisoonu duudaanâ gidah meqember siiratih madqah wanna kattaatak taamitoonu duudaanah.

8. Madqâ buxah aymisiyya

Akkiunnaanah num cokmi taama edde take waqla faxe weelol takkay mablo take waqla adbisinna le taama yuyybulluyek , hinnah dudda le sabab aallekal caxah amri assakaxxe week, lica alsa gufa casbih amaxxayiy, 1500.00/inki alfiiy koonaa boolih birri/ gufta lakqo diggala diggalsima

Sidoc heele exxa

Shariiqâ Cokmih buxaaxik garkuriinoh abbootan

9. Sangerrâ Shariiqâ cokmih buxak garkuriinoh abbootana.

Sangerrâ shariiqâ cokmih buxa

1. Fayya le shariiqâ cokmih buxa naharasi caddol garkuriinoh abbootanal margaqa elle yece caagiida qagfaxitih yableenimi.
2. Fayya le shariiqâ cokmih buxa qagfaxit ankacsih abbootanay kaah yeceenik ugutak akkinnaanah margaqa yableenimi.
3. Rakiibok yan madqâ maqnissoh sissinaane tan waqdi 5 Qhaadi muggaaqisak yableemih abootan le.

Tah rakiibo abak temcewwe margaqa mamarraqa akkele .

4. Inki caagid , inki fayya le shaariiqâ cokmih buxaak gersi fayya le shariiqâ cokmih buxâ fan tabisak kah yambulluyennah xayyowtah tan essero yableenimih abbootan aallele, Tah rakiibo abak temcewwe margaqa mamarraqa akkele.

7. የሽሪኦ ፍርድ ቤቶች ስለሚሰሩባቸው ሀጎች

1. የሽሪኦ ፍርድ ቤቶች የስልጣን ክልላቸውን መሰረት አድርገው የቀረቡላቸውን ጉዳዮች የሽሪኦ ሀገን መሰረት አድርገው ይዳኛሉ
2. እንደየአስፈላጊነቱ የሽሪኦ ፍርድ ቤቶች የያዙዋቸውን ጉዳዮች ስርአት ባለው ሁኔታ ለመምራት እንዲያስችሏቸው የፍትሃብሄር ስነ-ሥርዓት ሕግ ድንጋጌዎችን ተከትለው ሊሰሩ ይችላሉ፡፡

8. ፍርድ ቤትን ስለመድፈር

ማንኛውም ሰው የፍርድ ስራ በሚከናወንበት ጊዜ በማናቸውም ዓይነት መንገድ የችሎት መድፈር ተግባር የፈጸመ ወይም ያለበቂ ምክንያት የችሎቱን ትእዛዝ ያላከበረ እንደሆነ እስከ ስድስት ወር በሚደርስ እስራት ወይም እስከ ብር 1,500.00/ አንድ ሺህ አምስት መቶ ብር/ በሚደርስ የገንዘብ መቀጮ ይቀጣል፡፡

ክፍል ሶስት

የሽሪኦ ፍርድ ቤቶች የዳኝነት ስልጣን

9. የጠቅላይ ሽሪኦ ፍርድ ቤት የዳኝነት ስልጣን

የጠቅላይ ሽሪኦ ፍርድ ቤት-

1. የከፍተኛ ሽሪኦ ፍርድ ቤት በመጀመሪያ ደረጃ የዳኝነት ስልጣኑ ውሳኔ በሰጠባቸው ጉዳዮች በይግባኝ የማየት

2. የከፍተኛ ሽሪኦ ፍርድ ቤት በይግባኝ ሰሚነት ስልጣኑ በሰጠው በማናቸውም ውሳኔ በሚቀርቡ ጉዳዮች

3. መሰረታዊ የሆነ የሀገር ትርጉም ልዩነት ሲኖር በ 5 ቃዲዎች ተሰይሞ የማየት ስልጣን ይኖረዋል፡፡ በዚህ መሰረት የተሰጠ ውሳኔ የመጨረሻ ይሆናል፡፡

4. አንድን ጉዳይ ከአንድ የከፍተኛ ሽሪኦ ፍርድ ቤት ወደ ሌላ ከፍተኛ ሽሪኦ ፍርድ ቤት ተዛውሮ እንዲታይ የሚቀርብን ጥያቄ ለማየት ስልጣን ይኖረዋል፡፡ በዚህ መሰረት የተሰጠ ውሳኔ የመጨረሻ ይሆናል፡፡

10. Fayya le shariiqâ cokmih buxak garkuriinoh abbootana .

Fayya le Shariiqâ Cokmih buxa

1. Fayramo akak 250,000.00 / namma bool kontom alfih birrik daga yakke caagidil qimbô caddoh garkuriinoh abbootan aallele.
2. Daqar shariiqâ camih buxa margaqa elle tece caagid qagfaxitih yableenimih abbootan aallele .

3.daqar shariiqah cokmih buxal awdâ shariiqahi buxak qag faxitih xayyowteh tan baxaabaxsale garuq elle yontocowwe caagiida qag faxitih ableenim lon

4.Inki caagid inki daqâr shariiqah cokmih buxaak gersi daqâr shariiqâ cokmih buxâ fan aw isi fan korsaanamih xayyoowe caagid yableenimih abbootan aallele.

11. Daqâr shariiqâ cokmih buxak garkuriinoh abbootana,

1.Fayramo akak ilaa 250,000.00 / Namma bool kontom alfih birri / fan gufta caagiida, tonnâh fayramo kak lakqoh gacsoonu dude waan kali caagiidaa kee rihimil ugutta . cabtiyy, baxi quktoo kee baqlaa kee barrâ fanal ikô kurtane wagittam daqâr shariiqâ cokmih buxak qimbô caddoh garkuriinoh abbootan aallele .

2. Awdâ shariiqâ cokmih buxak margaqa elle tece caagid qagfaxitih yableenimih abbootan lon

12. Awdâ shariiqâ cokmih buxah abbootana.

Awdâ shariiqâ cokmih buxaaxi kookaxawak addah taniih shariiqâ cokmih buxaaxih abbootannih gubat tan ayfaafayitte aceelon.

10. የክፍተኛ ሽሪአ ፍርድ ቤት የዳኝነት ስልጣን

የክፍተኛ ሽሪአ ፍርድ ቤት

1.ግምታቸው ከብር 250,000.00/ሁለት መቶ ሃምሳ ሺህ ብር/በላይ በሆኑ ጉዳዮች ላይ የመጀመሪያ ደረጃ የዳኝነት ስልጣን ይኖረዋል

2.የወረዳ ሽሪአ ፍርድ ቤት የወሰነውን በይግባኝ የማየት ስልጣን ይኖረዋል፡፡

3.አንድ ጉዳይ ከአንድ የወረዳ ሽሪአ ፍርድ ቤት ወደ ሌላ የወረዳ ሽሪአ ፍርድ ቤት ወይም ወደ ራሱ እንዲዛወር የሚቀርብን ጉዳይ ለማየት ስልጣን ይኖረዋል፡፡

11. የወረዳ ሽሪአ ፍርድ ቤት የዳኝነት ስልጣን

ግምታቸው እስከ ብር 250,000.00/ሁለት መቶ ሃምሳ ሺህ ብር/ የሆኑ ጉዳዮች እንዲሁም ግምታቸው በገንዘብ ሊተመን በማይችሉ ሌሎች ጉዳዮችና በጋብቻ ላይ የሚነሱ የፍች፣ የልጅ ቀለብና የባልና ሚስት የንብረት ክፍፍል በሚመለከት የወረዳ ሽሪአ ፍርድ ቤት የመጀመሪያ ደረጃ የዳኝነት ስልጣን ይኖረዋል፡፡

12. የቀበሌ ሽሪዓ ፍ/ቤት ስልጣን

የቀበሌ ሽሪዓ ፍ/ቤቶች ከክርክር መለስ የሆኑና በሽሪዓ ፍ/ቤቶች ስልጣን ስር ያሉ አስተዳደራዊ አገልግሎት ይሰጣሉ፡፡

Fereey heele exxa.

Shariiqâ cokmih buxaaxih xissiinmiyya

13. Sangerrâ shariiqâ cokmih buxa

1. Sangerrâ shariiqâ cokmih buxa gaaboynal muggaqsima inki pirezidaan kee inki ciggiila pirezidaan kee inki ciggiila pirezidaan aallele. Tonnah taamah faxxiimah yan Qhaaditteey; Rejstiraaraay, mablô kutbê abee kee makko le madqâ qakkaloysitte aallele.
2. Sangerrâ shariiqâ cokmih buxa taamah faxximta kalah gersi taama abeenit aallele.

14. fayya kee daqâr shariiqâ cokmih buxaaxiyy magaalâ xinissoo kee daqar shariiqah ckmi h buxaaxi

1. Fayyaa kee daqâr shariiqâ comih buxaaxih gaaboynal muggaqsima kulli madqâ buxaaxih seecima takke reedon kee taamah faxximta Qhaaditteey, mablô kutbe abeenitiiy, makko leh tan madqâ qakkaloysittee kee elle faxxminnaan innal registaaritte aallele,
2. Madqâ buxaaxi kalah taama-abeenit aallelon.

15. Awdâ shariiqâ Cokmih buxa

Awdâ shariiqâ Cokmih buxa ken taamah faxximtah tan, Qhaaditte aallelon, kalah elle faxximta gurrat taamaytit yaalleenim xiqimtah.

16. Shariiqâ Cokmih buxaaxih mabloo kee elle mablisan araca

1. Shariiqâ Cokmih buxaa kee fayyale shariiqâ cokmih buxah mablo inki kobxisee kee namma Qhaadi muggaqsime le.

ከፍል አራት

የሽሪክ ፍርድ ቤቶች አደረጃጀት

13. የጠቅላይ ሽሪክ ፍርድ ቤት

1. የጠቅላይ ሽሪክ ፍርድ ቤት በጉባኤው የሚሰየሙ አንድ ፕሬዝዳንትና አንድ ምክትል ፕሬዝዳንት ይኖሩታል። እንዲሁም ለሥራው አስፈላጊ የሆኑ ቃዲዎች፣ ሬጅስትራር፣ ችሎት ጸሀፊና አግባብነት ያላቸው የህግ አማካሪዎች ይኖሩታል።

2. የጠቅላይ ሽሪክ ፍርድ ቤት ለስራው አስፈላጊ የሆኑ ሌሎች ሰራተኞች ይኖሩታል።

14 የከፍተኛና የወረዳ ሽሪክ

ፍርድ ቤቶች

1. ከፍተኛና ወረዳ ሽሪክ ፍርድ ቤቶች በጉባኤው የሚሰየሙ ለየፍርድ ቤቶቹ ተጠሪ የሚሆኑ ሹሞችና ለሥራው አስፈላጊ የሆኑ ቃዲዎች፣ ችሎት ጸሀፊዎች፣ አግባብነት ያላቸው የህግ አማካሪዎችና እንደ አስፈላጊነቱ ሬጅስትራሮች ይኖራቸዋል።
2. ፍርድ ቤቶቹ ለስራቸው አስፈላጊ የሆኑ ሌሎች ሰራተኞች ይኖራቸዋል።

15. የቀበሌ ሽሪካ ፍ/ቤቶች

የቀበሌ ሽሪካ ፍ/ቤት ለስራቸው አስፈላጊ የሆኑ ቃዲዎች ይኖሯቸዋል። እንደአስፈላጊነቱም ሌሎች ሰራተኞች ሊኖራቸው ይችላሉ።

16. የሽሪክ ፍርድ ቤቶች ችሎትና የማስቻያ ስፍራ

1. የጠቅላይ ሽሪክ ፍርድ ቤትና የከፍተኛ ሽሪክ ፍርድ ቤት ችሎቶች በአንድ ሰብሳቢና ሁለት ቃዲዎች ይሰየማሉ።

2. Awdaakee daqar shariiqâ cokmih buxah mablo , inki Qhaadit muggaqsimele .
3. Shariiqâ Cokmih buxah mablo, rakiibok yan madqâ maqnissoh sissinaane tenek 5 Qhaadik amagge sinni mari muggaqsimak ablelon.
4. Shariiqâ shariiqâ cakmih buxa elle mablissa arac samara magaala akkele.
5. 5. Ta maasayyak lani maasayyak 4 wagittam elle taninnal anuk qadli macooh bictam kinnim geenik baxaabaxsa le dariifal angagayyuk samarak iroh mablo gexsiisaanam bictah.
6. 6. Fayyaay, daqar kee awdâ shariiqâ cokmih buxaaxi, elle mablisoonu waan arac mariiy le fanteenaanil akkele.

17. Shariiqâ cokmih buxaaxik taamah afa

1. Shariiqâ cokmih buxaaxik taamah afa Qafâraf akkele .
2. Qafar af dude waa caagid lih, cokmi buxa tarjamat aba num kaah heele.

18. Baxxaqqa le mabloh mablisaanam.

1. Rakaakay shariiqâ cokmih buxaaxi, ummattah baxxaqqa le gurrall mablise lon.
2. Ta maasayyak lani maasayya 1 elle tambulluye innal tanay immay garkuriinô taama makko le meqembar siiratih madqooqi abinal asele.

19. Qhaaditte mablok ugutoonu elle duudan caalat

1. Shariiqâ cokmih buxah Qhaadi mablok kah ugutannah, sittin way le marak numuk teeni cokmi buxah assabalta xayyoosam xiiqah.
2. Inki shariiqâ cakmih buxah Qhaadi tahaak kataatak tambulliye sababiitek tiik teenah mablok ugutah.

2. የቀበሌና ወረዳ ሽሪክ ፍርድ ቤት ችሎት በአንድ ቃዲ ይሰየማል፡፡

3. በጠቅላይ ሽሪክ ፍርድ ቤት ችሎት መሰረታዊ የሆነ የሀገር ትርጉም ልዩነት ሲኖር ከ5 ቃዲዎች ያልበለጡ ተሰይመው ያዩታል

3. የጠቅላይ ሽሪክ ፍርድ ቤት የማስቻያ ስፍራ በሰመራ ከተማ ይሆናል፡፡

4. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 4 የተመለከተው እንደተጠበቀ ሆኖ ለፍትህ አሰጣጥ ተስማሚ ሆኖ ሲያገኘው በተለያዩ አካባቢዎች በመንቀሳቀስ ከሰመራ ውጭ ሊያስችል ይችላል፡፡

5. የከፍተኛ፣የወረዳና የቀበሌ የሽሪክ ፍርድ ቤቶች የማስቻያ ስፍራ በየማእከሎቻቸው ይሆናል፡፡

17. የሽሪክ ፍርድ ቤቶች የሥራ ቋንቋ

1. የሽሪክ ፍርድ ቤቶች የሥራ ቋንቋ አፋርኛ ይሆናል፡፡
2. አፋርኛ ቋንቋ ለማይችል ባለጉዳይ ፍርድ ቤቱ ተርጓሚ ይመድብለታል፡፡

18 በግልጽ ችሎት ስለማስቻል

1. የክልሉ ሽሪክ ፍርድ ቤቶች ለህዝብ ግልጽ በሆነ ሁኔታ ያስችላሉ
2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተመለከተው ቢኖርም ለዳኝነት አሰራር አግባብነት ያላቸው የፍትህ ብሔር ስነ ሥርዓት ሕጎች ተፈጻሚ ይሆናሉ፡፡

19. ቃዲዎች ከችሎት ስለሚነሱበት ሁኔታ

1. የሽሪክ ፍርድ ቤት ቃዲ ከችሎት እንዲነሣ ከተከራካሪ ወገኖች አንዱ ለፍርድ ቤት ማመልከቻ ማቅረብ ይችላል፡፡
2. አንድ የሽሪክ ፍርድ ቤት ቃዲ ከዚህ ቀጥሎ ከተመለከቱት ምክንያቶች በአንዱ ከችሎት ይነሣል፡፡

- A. Qhaadi, sittin way le marak hinnay kaadu abkaatô luk xayî ramaddiinu alliiyrihim angaaraw aalli yekkek ;
- B. Qhaadi sittin way le marak numuk teeni qaxoh yabseleh aniiy aw abkaatoh elle yan caagidil ughta sittin way tekkek;
- C. Qhaadi sittin way le marak numuk teena luk wonna hinnay kaadu abkaatô luk cokmi buxal gexsayat yan sittin way ken fanat yenek;
3. Ta maasayyak lani maasayyak 2 roorisen sababitel assabalta xayyowtam. Tam, muggut xayyoowak naharal aw assabalta xayyoosuh sabab yunim malkite num yeexegheh yan waqlaak takkem faxximta.

20. Dudda le sabab anekal xayyowta assabalta katassa digaala

1. Sittinway fanat akak yan marak numuk teeni Qhaadi mablok kaah akah ugutannah xayyooseh yan assabalta dudda le sabab aalle kal raqtek, cokmi buxa wonnah tet cabele ;
2. Sittin way fanat akak yan marak tiik teeni Qhaadi mabalok kaah akah ugutannah xayyoose assabalta dirab kinnim geytimtek, cokmi buxa , xayyoose numul 1500.00 /inki alfiiy koonaa booli birri guftu dudda digaala kaal haytu dudda.

21. Qhaadi tikka iyyeh doorimu kaa xiqsisaa caaloota.

Tahaak katatta caaloota kibah yan akkinnaanah itiyopiyayti, rakaakay-shariiqâ cokmih buxaaxih Qhaadi tikka iyyeh reedam xiqah,

1. Isliminna barittoh makaadoodat shariqâ madqal yendekeeken numu, shariiqâ madqal dudda le abak-raak kee ixigaa num yakkeemi.
- 2.
3. Taamâ taafit kee adabik meqe migaq leeh, shariiqâ madqa waasseh tan caalootak waasime numuy buyyunuk yani yakkeemi.
4. Qhaadi tikka iyyeh isi labbatak taamitu oggole numu.

ሀ/ ቃዲው ከተከራካሪዎቹ ከአንደኛው ወገን ወይም ከጠበቃው ጋር የቅርብ የሥጋ ወይም የጋብቻ ዝምድና ያለው እንደሆነ

ለ/ቃዲው ከተከራካሪዎቹ የአንደኛው ወገን ሞግዚትነገረ ፈጅ ወይም ጠበቃ በሆነበት ጉዳይ ላይ የተነሣ ክርክር የሆነ እንደሆነ

ሐ/ ቃዲው ከተከራካሪዎቹ ወገኖች ከአንደኛው ወይም ከጠበቃው ጋር በፍርድ ቤት የተያዘ ክርክር ያለው እንደሆነ

3. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 2 በተዘረዘሩት ምክንያቶች ማመልከቻ የሚቀርበው ክርክር ከመጀመሩ በፊት ወይም ማመልከቻ ለማቅረብ ምክንያት መኖሩ አመልካቹ እንዳወቀ ወዲያውኑ መሆን አለበት፡፡

20. በቂ ምክንያት ሳይኖር የሚቀርብ ማመልከቻ ስለሚያስከትለው ቅጣት

1. ከተከራካሪዎች አንደኛው ወገን ቃዲው ከችሎት እንዲነሣለት ያቀረበው ማመልከቻ በቂ ምክንያት ሳይኖረው የቀረበ እንደሆነ ፍርድ ቤቱ ውድቅ ያደርገዋል፡፡

2. ከተከራካሪዎች አንደኛው ወገን ቃዲው ከችሎት እንዲነሣለት ያቀረበው ማመልከቻ ሐሰት ሆኖ ከተገኘ አመልካቹ ላይ ፍርድ ቤት እስከ ብር 1500.00/አንድ ሺህ አምስት መቶ ብር/ ሊደርስ የሚችል መቀጫ ሊጥልበት ይችላል፡፡

21. ቃዲ ሆኖ ለመመረጥ የሚያበቁ ሁኔታዎች

የሚከተሉትን ሁኔታዎች የሚያሟላ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የክልሉ ሽሪአ ፍርድ ቤቶች ቃዲ ሆኖ ሊሾም ይችላል፡-

1. በእስልምና ትምህርት ተቋማት በሽሪአ ህግ የሰለጠነ ወይም በሽሪአ ህግ በቂ የሆነ ልምድ እና እውቀት ያለው ስለመሆኑ በክልሉ የሽሪአ ፍርድ ቤቶች አስተዳደር ጉባኤ የተረጋገጠለት
2. በታታሪነቱና በስነምግባሩ መልካም ስም ያለው፣ በሽሪአ ህግ ከተከለከለ ነገሮች ነጻ የሆነ
3. ቃዲ ሆኖ ለመስራት ፍቃደኛ የሆነ
4. እድሜው ከ25 አመት በላይ የሆነ

5. Misinkâ biyak aalle sinni numu.
6. Qafâr afat yaaba numuy edde yaktubeeh, yakriye yakkeemi.
7. Islam diini kataata num yakkeemi.

22. Qhaaditte elle reedda gurra

1. Rakaakây Isliminnâ caagiida sangerrâ miglis, rakaakayak shariiqâ xiinissoh gaaboynak essero xayyowta waqla, Qhaaditte kee kali reedoonih liisoysiyya bicisa.
2. Rakaakây Isliminnah caagidih sangerrâ miglis, liisiyimeh xayyoowa gifto le pirezidaan kee ciggiila pirezidaanah reeda, rakaakay shariiqâ xiinissoh gaaboyana faaticissa.
3. Rakaakay Isliminnah caagidih miglis le katuk liisiyimeh xayyoowa, akkinnaan caddol gactu wayta Qhaadittee kee kalih reedisoonu waan marih reeda, pirezidaan xayyoysiyyal shariiqâ cokmih buxaaxih xiinissoh gaaboyana faaticisimele.

5 heele exxa

Shariiqâ cokmih buxaaxik xiinissô gaaboynah sooliyya

23. Rakaakay Shariiqâ cokmih buxaaxik xiinissoh gaaboyanâ sooliyya.

Rakaakây Shariiqâ cokmih buxaaxik, xiinissô gaaboyana ta kuktal solteh tan

24. Gaaboynah adoytit

1. Gaaboynah ciggiila adoytit aallele
- A. Rakaakay sangerrâ shariiqâ cokmih buxah pirezidaant kobxisê.

4. የአእምሮ በሽታ የሌለበት
5. የአፋርኛ ቋንቋ ተናጋሪ ሆኖ መጻፍና ማንበብ የሚችል
6. የእስልምና ሐይማኖት ተከታይ የሆኑ

22. የቃዲዎች አሟሟ

1. የክልሉ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት ከክልሉ ሽሪአ አስተዳደር ጉባኤ ጥያቄ ሲቀርብለት የቃዲዎችንና ሌሎች ተሟላዊ ምልመላ ያከናውናል፡፡
2. በክልሉ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት ተመልሞለው የሚቀርቡ የዋና ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንት ሹመት በክልሉ ሽሪአ አስተዳደር ጉባኤ ይጸድቃል፡፡
3. በክልሉ እስልምና ጉዳይ ምክር ቤት ተመልሞለው የሚቀርቡ በየትኛውም ደረጃ የሚመደቡ ቃዲዎችና ሌሎች ተሟላዊ ሹመት በፕሬዝዳንቱ አቅራቢነት በሽሪአ ፍ/ቤቶች አስተዳደር ጉባኤ ይጸድቃል፡፡

ክፍል አምስት

ስለ ሽሪአ ፍርድ ቤቶች አስተዳደር ጉባኤ መቋቋም

23. የክልሉ ሽሪአ ፍ/ቤቶች አስተዳደር ጉባኤ መቋቋም

የክልሉ ሽሪአ ፍ/ቤቶች አስተዳደር ጉባኤ በዚህ አዋጅ ተቋቋሟል፡፡

24. የጉባኤው አባላት

1. ጉባኤው የሚከተሉት አባላት ይኖሩታል-

ሀ/ የክልሉ ጠቅላይ ሽሪአ ፍ/ቤት ፕሬዝዳንት--

----- ሰብሳቢ

- A. Rakaakay sangerrâ shariiqâ cokmih buxak ciggiila pirezidaan C/kobxisê.
- B. Rakaakay sangerrâ cokmih buxah Qhaaditt..... adoytiiti
- C. Rakaakây say kee xiinissô caagiida h biirok inki awlaytu adoyta.
- D. Rakaakayak sangerrâ cokmih buxak inki awalyti adoyta.
- E. Qadli biirok inki awlayti adoyta
- F. Sayyoo,alaaqa kee qunxaaneyti caagiidah biirok inki awlaytu... adoyta
- G. Rakaakay miglisik madqaa kee xinissoh caagiidak maytani koomiteh adoytitik inki awlayti ... adoyta
- H.
- I. Rakaakayak islimina hâgiidah sangerra miglisik sidiica awlaytu adoyta.
- J. Rasi shariiqâ cokmih buxaaxik inki inki awlaytuadoyta.
- K. Daqar shariiqâ cokmih buxaaxik sidiica awlaytu.....adoyta

2.Gaaboyna,faxximta kaa tekkek guuma yabbixii kee anay aceesinni inki num,shariiqâ cokmih buxah taamytit awlaytisam duudah.

3.Pirezidaan kee ciggiilek iroh tan gaaboynah adoytit namma liggida taamitaanam kinnuk,faxximtek laakin qagitak ken-tamsiisaanam-bictah.

25 Gaaboynah abbootan kee abina

Ta kuktal maasayyak 22 rakibo abak kulli caddol madabak haan qhaaditte reedisa.

1.Akkinnaanih qhaadil xayyoowa dispilin malka kusaaqisak elle cabo margaqa yace.

ለ.የክልሉ ጠቅላይ ሽሪካ ፍ/ቤት ም/ፕሬዝዳንት-
-----ም/ሰብሳቢ

ሐ. ከክልል ጠቅላይ ሽሪክ ፍ/ቤት 3 ቃዲዎች
----- አባል

መ/ፀጥታና አስተዳደር ጉዳዮች ቢሮ አንድ
ተወካይ----- አባል

ሠ/ከክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት አንድ ተወካይ-
----- አባል

ረ/ ከፍትህ ቢሮ አንድ ተወካይ -----
----- አባል

ሰ/ ከሴቶች ጉዳይ ቢሮ አንድ ተወካይ -----
----- አባል

ሸ/ ከክልሉ ምክር ቤት የሀገና አስተዳደር
ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላት አንድ ተወካይ-----
-----አባል

ቀ/ ከክልሉ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር
ቤት ሶስት ተወካይ ----- አባል

በ/ ከየዞኑ ሽሪክ ፍርድ ቤቶች አንዳንድ ተወካይ
-----አባል

ተ/ ከወረዳ ሽሪክ ፍርድ ቤቶች ሶስት ተወካይ
----- አባል

1. ጉባኤው አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ቃለ ጉባኤ የሚይዝና ድምጽ የማይሰጥ አንድ ሰው ከሽሪክ ፍርድ ቤት ሰራተኞች ሊወከል ይችላል
2. ከፕሬዝዳንቱና ምክትሉ ውጭ ያሉ የጉባኤው አባላት ለሁለት አመታት ብቻ የሚሰሩ ሲሆኑ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በድጋሚ ተመድበው ሊሰሩ ይችላሉ፡፡

25. የጉባኤው ስልጣንና ተግባር

በዚህ አዋጅ አንቀጽ 22 መሰረት በየደረጃው የሚመደቡ ቃዲዎችን ይሸማል፡፡

1. በማንኛውም ቃዲ ላይ የሚቀርብለትን የዲሲፕሊን ክስ መርምሮ የመጨረሻ ውሳኔ ይሰጣል፡፡

2. Pirezidaan le katuk bicca iyyeh
xayyoowta ekraaroo kee baajet
fokkaaqaah

3. Shariqa cokmih buxaaxih taamah
abnisso wagsiisak pirezIdaanak
xayyoowah yan gabbaaqu ankacisaah,
kusaqaqisah.

4. Kaafan xayyowta weeqa hirigak
arhibisah

26. Gaaboyna elle taamitta gurra

1. Gabox elle taamitam kobox kinnuk
margaqa elle tatrussam anay manga
akkele.

2. Gaaboyna sidiica alsal inki adda
koboxxaah, faxximtek sidiha alsak
naharal kobodoonu duudaanah.

3. yakkeh yan koboxul garabaak daga
gaaboynah adoytiitik geytimtek
gaaboyna kibo akkele

4. Sittin way elle yan caagid giniimek
koboxeh yan marak mango gaba
qokolinnaanih cassab gaaboyna margaqa
akkele.

5. Anay macoh waqala adoytit fanal anay
inki gideh yemeetek, kobxise ede
aninnaanih exxah cassaab gaaboyna
margaqa akkele.

6. Cassabal baxsime adoytit yenek kah
baxsime sabab guumi kutbel kaah gacele

27. Daddaqsim karma.

1. Qhaaditte taamak daddaqsimih elle
yawqeenim karma 65 keenik taafe waqdi

2. ta massayyak lani massayyak 1 elle
yaninnal yanay immay rakaakay shariiqaah
cokmih buxak gaaboyna koboxuk ugutma
abak inki garkureh daddaqsim karma 5
yaddeerem duudumtah

2. በፕሬዝዳንቱ ተዘጋጅቶ
የሚቀርብ እቅድና በጀት
ይመረምራል

3. የሽሪላ ፍርድ ቤቶች የሥራ
አፈጻጸም አስመልክቶ
በፕሬዝዳንቱ

የሚቀርብለትን ሪፖርት
ያዳምጣል ይገመግማል

4. የሚቀርቡለትን አቤቱታዎች
ተቀብሎ ያስተናግዳል፡፡

26. የጉባኤው አሰራር

1. ጉባኤው የሚሰራው በስብሰባ ሆኖ
ውሣኔ የሚያሳልፈው በድምጽ
ብልጫ ይሆናል

2. ጉባኤው በሶስት ወር አንድ ጊዜ
ይሰበሰባል፡ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ
ከሶስት ወር በፊት ሊሰበሰብ
ይችላል

3. በሚያካሂደው ስብሰባ ከግማሽ በላይ
የጉባኤው አባላት ሲገኙ ምልዓተ
ጉባኤ ይሆናል

4. የሚያከራክር ጉዳይ ሲኖር
ከተሰብሳቢዎቹ አብዛኛዎቹ
የደገፉት ሐሣብ የጉባኤው ውሣኔ
ይሆናል፡፡

5. በድምጽ አሰጣጥ አባላት በድምጽ
እኩል ሲከፈሉ ሰብሳቢው
የሚገኝበት ወገን የደገፈው ሐሣብ
የጉባኤው ውሣኔ ይሆናል

6. በሐሣብ የተለየ አባል ሲኖር
ምክንያቱ በቃለ ጉባኤው
ይሰፍርለታል፡፡

27. የጡረታ እድሜ

ቃዲዎች ከስራ በጡረታ
የሚሰናበቱበት እድሜ 65
ዓመት ይሆናል፡፡

28 Baajet wagittaama.

Qafar rakaakayih shariiqa cokmih buxaxih baajet tahaak ciggilta raceenaanik geytimele.

1. Doolatak kaah daffesan baajetik
2. Qekkiboysak geytima baajetik
3. Baxaabaxsa le raceenanik geytima qokolu.

29. Garkuriino curriyata

Qhaaditte isinni taamma currik abbasitelon;shariiqa madqaak sah gersiimit mamiracsiman.

6 hayto exxa

Pirezidaanaay,ciggiila
pirezidaan kee seecima
wagittaama

30.pirezidaan abbootan kee
abina.

1.Rakaakay shariiqa cokmih buxa miraaciseleeh,koboxsiise akkuk taamitele.

2.Ta maasayyak lani maasayyak lgalab akak xageenim elle taninnal anuk prezidaan

a)Kulli caddol solta shariiqa cokmih buxaaxih rekisso bicissa heeh,rakaakay shariiqa xiinissoh gaaboynah xayyoosele,kaah idnisan waqla taamal asiseele

b) Rakaakay shariiqa xiinissoh gaaboynah katuk reeddeh kaa fan ruuban qahaaditte madabal haak tamiisele.

C) Taamah faxxiimah yan taamaytit tamlisele,kulli taamal saysalisak tamsiisele

d) Rakaakay shariiqa cokmih buxaaxi abbinoyan abinitte wagsiisak kulli lica alsal rakaakayshariiqa cokmih buxaaxih xiiniso gaaboynah gabbaaqu xayyoosele.

e) Shariiqa cokmih buxaaxi awlay tiseleeh,baxxaqsinaane aceele.

28. ስለ በጀት

የአፋር ክልል ሽሪአ ፍርድ ቤቶች በጀት ከሚከተሉት ምንጮች የሚገኝ ይሆናል፡፡

1. ከመንግስት ከሚመደብለት በጀት
2. በድጎማ ከሚገኝ በጀት እና ከተለያዩ ምንጮች የሚገኝ ድጋፍ

29. ስለ ዳኝነት ነጻነት

ቃዲዎች ስራቸውን በነጻነት ያከናውናሉ ከሽሪአ ህግ በስተቀር በሌላ አይመሩም

ክፍል ስድስት

ስለ ፕሬዝዳንት፣ ምክትል ፕሬዝዳንት እና ተጠሪዎች

30. የፕሬዝዳንቱ ስልጣንና ተግባር

1. የክልሉን ሽሪአ ፍርድ ቤቶች ይመራል፣ የችሎት ሰብሳቢ ሆኖ ይሰራል፡፡

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተጠቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ ፕሬዝዳንቱ

ሀ/ በየደረጃው የሚቋቋሙ የሽሪአ ፍርድ ቤቶች መዋቅር አዘጋጅቶ ለክልሉ ሽሪአ አስተዳደር ጉባኤ ያቀርባል፣ ሲፈቀድለት በሥራ ላይ ያውላል

ለ/ በክልሉ ሽሪአ አስተዳደር ጉባኤ በኩል ተሾመው የሚላኩለትን ቃዲዎች መድቦ ይሰራል፡፡

ሐ/ ለሥራው አስፈላጊ የሆኑ ሰራተኞች ይቀጥራል በየስራው ደልድሎ ይሰራል፡፡

መ/ የክልሉ ሽሪአ ፍርድ ቤቶች የሚያከናውኑት ተግባራት በሚመለከት በየስድስት ወሩ ለክልል ሽሪአ ፍ/ቤቶች አስተዳደር ጉባኤ ሪፖርት ያቀርባል

ሠ/ የሽሪአ ፍርድ ቤቶችን ይወክላል መግለጫዎችን ይሰጣል፡፡

f) Isik ugutak, aw mablok mala xayyowtek,aw caagid leela essrok ugutak,rakaakay sangerrak shariiqa cokmih buxaaxih mabloh fanat rakiibok yan maqnisso sissinaane leh tan shariiqa madqa wagsissa caagiida ugutta waqdi,konooyuk daggoowe sinni qhaaditte muggaaqisak kah yablen innah abam duudan

g) Cokmi buxaaxih ekraaroo kee baajet bicissa heeh mijlisih xayyoosele.idnisimtah tan waqlaay abinal asisele

31.Ciggiila pirezedaanah abbootan kee abina

Ciggiila saqal

1. .Pirezidaan kaafan miraacisa caagiida abnisele.
2. .pirezidaan anesinni waqla kay aracal taamita

32.Seecimah abbotan kee abina

Fayyaa kee daqar shariiqa cokmih buxaaxih seecima,

1. isinni cokmih buxxaxi awlaytiselon
2. Pirezidaan yaceeh yan miracsenta rakiibo abak cokmi buxah taama miraaciselon,

taamaytit xiiniselon.

3..Abbino ta taamay istatistikil rekuh taniih,baxxaqaa kee elle faxximta gurrat pirezidanaluk fayyatimak abbinoyселon

4. aki madqal keenil tamcowwe taama abelon

ፈ. በራሱ አነሳሽነት ወይም በችሎት አሳሳቢነት ወይም በባለጉዳዮች ጠያቂነት በክልሉ ጠቅላይ ሽሪአ ፍ/ቤት ችሎቶች መካከል መሰረታዊ የሆኑ የትርጉም ልዩነት ያለባቸውን የሽሪዓውን ህግ የሚመለከቱ ጉዳዮች ሲነሱ ከአምስት ያላነሱ ቃዲዎች ተሰይመው እንዲያዩት ለማድረግ ይችላሉ።

ሰ. የፍ/ቤቶችን እቅድና በጀት አዘጋጅቶ ለም/ቤት ያቀርባል፤ሲፈቀድለትም በስራ ላይ ያውላል።

31. የምክትል ፕሬዝዳንቱ ስልጣንና ተግባር

ምክትል ፕሬዝዳንቱ ፡-

1. በፕሬዝዳንቱ የሚመሩለትን ጉዳዮች ያከናውናል።
2. ፕሬዝዳንቱ በማይኖርበት ጊዜ እሱን ተክቶ ይሰራል።

32. የተጠሪዎች ስልጣንና ተግባር

የከፍተኛ እና የወረዳ ሽሪአ ፍርድ ቤቶች ተጠሪዎች፡-

1. ፍ/ቤቶቻቸውን ይወክላሉ።
2. ፕሬዝዳንቱ በሚሰጠው መመሪያ መሰረት የፍ/ቤቱን ስራ ይመራሉ።ሰራተኞችን ያስተዳድራሉ።

3. ስለተከናወኑ ስራዎች ለፕሬዝዳንቱ በስታትስቲክስ የተደገፈ መግለጫ እና እንደ አስፈላጊነቱ ከፕሬዝዳንቱ ጋር በመመካከር ያከናውናሉ።

4. ሌሎች በህግ የሚሰጣቸውን ተግባራት ያከናውናሉ።

Baxaabaxsa le radmooma

33..Rakaakay shariiqâ cokmih buxxaxi margaqooqi kee amritte.

1.Faxe caddol geytimta shariiqâ cokmih buxxaxi isinni abbootanih dariifal gamsaanah yanin caagiidal yaceenih yanin margaqooqii kee amritte,abbinossa xagoora kah abnisan innah amri tatrusaanam duudaanah.

2.Shariiqâ cokmih buxah amri gufe akkinnanih abbinoosa xagar takku canka caddol,amri elle eyyannal abaanam kee abbinoysaanamih dirki keenil tan.

34.Shariiqâ cokmih buxxaxil mamballayta geytimta caagiida.

Ta kukti arac xagak duma rakaakay shariiqâ cokmih buxxaxil ambalayyuk geytimta caagiida ta kuktal uxih elle taninnal akkuk raaqe.

35.Abinal assu duudewayta madqooqi

Ta kuktal sadda akkinnaanah madqa, hinnay kaadu adar abintte ta kukti sarsah yan caagiidal abbinowtu maduuda.

36.Ta kukti elle yasbitu wawaqla

Ta kukti rakaayak xinkaara xaagi warakitil yewqe ayrook xabba haanam asbitele.

Caxah alsa ayro—2008 I.L.L

Samara

Seyuun awwal aydaacis

Qafar Aattinah Rakaakayih xiinisso saqala

ልዩልዩ ድንጋጌዎች

33. የክልሉ ሽሪዓ ፍ/ቤቶች ውሳኔዎችና ትዕዛዞች

1. በማንኛውም ደረጃ የሚገኙ ሽሪዓ ፍ/ቤቶች በሰልጣን ክልላቸው በሚሸፈኑ ጉዳዮች ላይ የሚሰጧቸውን ውሳኔዎች ና ትዕዛዞች አስፈፃሚ አካላት እንዲያስፈፁ ለማዘዝ ይችላሉ፡፡

2. የሽሪዓ ፍ/ቤት ትእዛዝ የደረሰው ማንኛውም አስፈጻሚ አካልም ሆነ ግለሰብ በትዕዛዙ መሰረት የመፈጸምም ሆነ የማስፈጸም ግዴታ አለበት፡፡

34. በሽሪዓ ፍ/ቤቶች በመታየት ላይ ስላሉ ጉዳዮች

ይህ አዋጅ ከመጽናቱ በፊት በክልሉ ሽሪዓ ፍ/ቤቶች በመታየት ላይ ያሉ ጉዳዮች በዚህ አዋጅ የሚቀጥሉ ይሆናሉ፡፡

35. ተፈጻሚነት የማይኖራቸው ሀጎች

ይህን አዋጅ የሚቃረን ማንኛውም ህግ ወይም ልማዳዊ አሰራር በዚህ አዋጅ በሚሸፈኑ ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት አይኖረውም፡፡

36. አዋጁ የሚጸናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ በክልሉ ዲንካራ ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

መጨረሻ

የካቲት 23 ቀን 2008 ዓ.ም

ስዩም አወል አይዳሂስ

የአፋር ብሔራዊ ክልል ርዕሰ-መስተዳድር